

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 160: no ha lugar a la solicitud de agregar un nuevo punto de prueba relativo al incumplimiento de la ICG N° 5/2022, toda vez que (i) respecto del supuesto incumplimiento de la obligación contenida en la instrucción 4.5 letra b), los hechos que darían lugar a dicho incumplimiento se encuentran comprendidos en el punto de prueba N° 3; y (ii) respecto del supuesto incumplimiento de la instrucción 4.6 letra e), no existe controversia acerca de los hechos que darían lugar a dicha infracción, sino que la disputa recae en si esos hechos configuran una infracción de la norma referida, cuestión que corresponde a una calificación jurídica que no es objeto de prueba.

Al folio 161: (i) respecto de la solicitud de eliminar a Transbank S.A. del punto de prueba N° 2, no ha lugar, atendidos los términos de la imputación de Prontopaga respecto de Transbank, en cuanto plantea que “si bien el Anexo [del contrato de afiliación de subadquirencia transfronteriza] es claro en señalar que Transbank no tiene injerencia y control de las tarifas que son cobradas y definidas por las Marcas, en los hechos concurre como un intermediador de condiciones contractuales (...)” (folio 18, p. 22). Así, el actual punto de prueba no exige a Transbank justificar el contenido del Programa PIFO sino únicamente su aplicación respecto de la demandante; y (ii) respecto a la solicitud de incorporar un nuevo punto de prueba, no ha lugar, atendido que dichas circunstancias se encuentran comprendidas en la actual redacción del punto de prueba N° 2.

Al folio 162: no ha lugar por extemporáneo, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil y según ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema (v. gr. sentencia de 22 de mayo de 2025 en la causa Rol N° 1008-2025, c. 4°) la demandante se notificó tácitamente de la resolución impugnada al encargar su notificación a un receptor judicial, según dan cuenta las gestiones de folios 158 y 159.

Al folio 163: estese a lo resuelto precedentemente.

De oficio, póngase en conocimiento de las partes la constancia que rola a folio 169 para efectos de lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 535-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que el Ministro Pablo García González no firma, por no contar con medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sr. Rafael Pastor Besoaín. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



832D65A0-171A-4FA4-AFEC-0DF230EACB30

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.